

1500959-03.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Informaram que o réu confessou o tráfico e indicou um saco plástico a uma distância de aproximadamente 1,5 metros, no qual localizaram mais drogas.

Willian (policial), em juízo, narrou que o local é conhecido como ponto de tráfico, viram o réu sentado no local de venda. Abordaram o réu e localizaram em seu poder uma porção de maconha e dinheiro. O réu confessou e indicou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500959-03.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500959-03.2021.8.26.0537

2021/000642

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARTHUR ARAUJO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

ARTHUR ARAÚJO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 61, inc. II, alínea j, porque no dia 12 de maio de 2021, por volta das 14:10 horas, na Rua Macaúba, altura do nº 313, Bairro Jardim Campanário, em ocasião de calamidade pública (pandemia Covid19), adquiriu, recebeu, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foi concedida liberdade provisória ao acusado por decisão de juiz de plantão, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 44/52). Foi apresentada defesa prévia (fls. 91/92), sendo recebida a denúncia em 28.01.22 (fls. 94/95). Tendo em vista que em razão da pandemia (Coronavírus/Covid-19) foi instituído o Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau, bem como determinada a suspensão das audiências presenciais no período de 25 de março de 2020 a 18 de fevereiro de 2022 (Provimentos CSM n.º 2549/20, n.º 2554/20, n.º 2556/20, n.º 2560/20, n.º 2561/20, n.º 2563/20; Provimentos da Presidência n.º 2575/20, n.º 2580/20 e CSM n.º 2583/20, n.º 2587/21, n.º 2596/21, n.º 2605/21, n.º 2612/21, n.º 2613/21, n.º 2616/21, provimento CSM n.º 2618/21, n.º 2624/21, n.º 2629/21, n.º 2645/21 e n.º 2646/22) e considerando as diretrizes estabelecidas pelo provimento CSM n.º 2564/2020, que

disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foi designada audiência virtual (Comunicado CG 284/2020, Resolução 314 do CNJ e Provimento CSM 2557/20). Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela variedade de drogas, comensuração da agravante de calamidade pública com a confissão extrajudicial, redução do art. 33, § 4.º, fixação de regime aberto, que seja afastada a substituição por restritiva de direitos e perdimento do dinheiro. O defensor requereu a absolvição por insuficiência de indícios de autoria ou em caso de eventual condenação, que seja fixada a pena no mínimo legal, que seja considerada a confissão extrajudicial, afastamento da agravante de calamidade pública, primariedade e menoridade, afastada a agravante da pandemia, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 04), o réu confessou a prática do crime. Disse que estava vendendo drogas há cinco dias e que recebia R\$ 80,00 por dia. Falou que vendia cada invólucro de cocaína por R\$ 5,00 e pelo mesmo valor a pedra de "crack" e a porção de maconha. Informou que exercia a traficância no local das 11:00 às 18 horas. Afirmou que estava na "biqueira", esperando pelos compradores dos entorpecentes, quando os policiais desembarcaram de um veículo, o abordaram, localizaram as drogas e o conduziram à delegacia.

Em juízo, narrou que é usuário, comprou dois invólucros de cocaína e foi abordado pelos policiais na rua, em frente à adega. O traficante que estava no "beco" e fugiu. Os policiais não conseguiram pegar o traficante e o incriminaram. Informou que outros policiais ameaçaram que iam bater nele, por isso confessou. Na época trabalhava registrado, mas foi dispensado. Atualmente trabalha numa casa de ração para cachorro. Não conhecia os policiais. Afirmou que confessou na delegacia, porque estava sob o efeito de drogas e os policiais já tinham ameaçado que iam agredi-lo. O Delegado e o Escrivão não o ameaçaram.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), afirmaram que o local é conhecido como ponto de tráfico, estavam em uma viatura descaracterizada, e estacionaram próximo ao numeral 313. Disseram que viram o réu no local em que costuma ficar o "vapor" (traficante) e resolveram abordá-lo. Falaram que localizaram no bolso do réu um invólucro de maconha e a quantia de R\$ 35,00. Informaram que o réu confessou o tráfico e indicou um saco plástico a uma distância de aproximadamente 1,5 metros, no qual localizaram mais drogas.

Willian (policial), em juízo, narrou que o local é conhecido como ponto de tráfico, viram o réu sentado no local de venda. Abordaram o réu e localizaram em seu poder uma porção de maconha e dinheiro. O réu confessou e indicou onde estava o restante das drogas em um saco junto de uma árvore há uma distância de aproximadamente 1,5m. As drogas apreendidas estavam divididas em porções. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Adriano.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 21 - 10 invólucros de cocaína, 05 pedras de "crack" e 50 porções de maconha) e diversidade (maconha, "crack" e cocaína), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, que foi apreendido dinheiro não sendo provada a sua procedência, que o réu confessou na polícia a traficância, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa grande quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

A negativa judicial do réu está isolada, posto que não demonstrou que era usuário, nem que foi ameaçado por outros policiais para confessar na polícia, uma vez que disse que não foi coagido pelo Delegado e Escrivão, bem como a versão dos policiais é uníssona nas duas fases que confessou e indicou onde estava o restante das drogas, onde foram apreendidas.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (10 invólucros de cocaína, 05 pedras de "crack" e 50 porções de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico. Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 28/30) e laudo definitivo (fls. 66/68).

Incide a agravante por ter cometido o crime em meio à pandemia - COVID19, uma vez que conforme art. 61, II, alínea j, do Código Penal, caracteriza-se quando praticado em qualquer calamidade pública e no caso em tela o réu estava traficando em via pública durante a pandemia COVID-19, aproveitando-se desta quando a quantidade de pessoas na rua é menor, assim como a quantidade de policiais.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 110/112).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado.

Compenso a agravante de o crime ter sido praticado durante a pandemia COVID-19 com a confissão extrajudicial, pelo que a pena permanece inalterada.

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, § 4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO ARTHUR ARAÚJO DA SILVA à pena de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade

substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária conforme decisão de fls. 125 (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF-RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 21; 65) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 53) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 08 de fevereiro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA